

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2541	พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า	โจทก์
	ภาณุพันธุ์ ยุคลฯ	กับพวก
	นางอุบลรัตน์ อ่อนสมบูรณ์ กับพวก	จำเลย
	นางผุสดี เจนภาษา	จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 566

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีหนังสือสัญญาเช่า และข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยการเช่าจาก ป.ญาติของโจทก์ หรือโจทก์ที่ 1 เชิด ป.เป็นตัวแทน ดังที่จำเลยต่อสู้ การที่จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ที่ 1 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์และโจทก์ที่ 2 ผู้มีสิทธิเช่าที่ดินพิพาท โจทก์ทั้งสองย่อมฟ้องขับไล่จำเลยผู้กระทำละเมิดได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตาม ป.พ.พ.มาตรา 566

จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีหนังสือสัญญาเช่า และข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยการเช่าจาก ป.ญาติของโจทก์ หรือโจทก์ที่ 1 เชิด ป.เป็นตัวแทน ดังที่จำเลยต่อสู้ การที่จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ที่ 1 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์และโจทก์ที่

2 ผู้มีสิทธิเช่าที่ดินพิพาท โจทก์ทั้งสองยอมฟ้องขับไล่จำเลยผู้กระทำละเมิดได้โดยไม่
ต้องบอกกล่าว และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตาม ป.พ.พ.มาตรา 566

(จรัญ หัตถกรรม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

ศาลแพ่ง - นางสาวสุมาณี ทองภักดี

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญเจือ รัตนสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ